

CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR III

Violência contra Superior

Art. 157. Praticar violência contra superior:

Pena – detenção, de três meses a dois anos. Formas qualificadas:

§ 1º Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial general:

Pena – reclusão, de três a nove anos.

§ 2º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço.

Obs.: A arma não precisa ser de fogo.

§ 3º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa.

§ 4º Se da violência resulta morte:

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

§ 5º A pena é aumentada da sexta parte, se o crime ocorre em serviço.

- O parágrafo 5º trata-se de uma agravante; todavia, tendo em vista que especificamente nesse crime a pena é aumentada da sexta parte, isso torna o crime uma causa de aumento de pena, deixando de ser da segunda fase da dosimetria e passando para a terceira fase (especificamente para esse crime);
- Agente: militar subordinado praticando violência contra militar superior. Não necessariamente essa violência precisa gerar uma lesão; entretanto, precisa ser uma violência física. Violência psíquica e violência moral fazem parte dos crimes contra a ordem.

Ex.: Um major de polícia está no quartel quando um capitão de polícia o empurra, ato que já caracteriza o crime de violência contra superior.



- Crime Próprio – somente militar subordinado pode cometer;
- Crime propriamente militar – exige a qualidade de militar subordinado para seu cometimento;
- Os parágrafos do artigo revelam a gradação da gravidade do crime;
- Superior: aquele que exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação (art. 24, COM);

ANOTAÇÕES

Obs.: No Estatuto das polícias e dos militares, nas suas chamadas é notório que, havendo dois maiores ou dois cabos, um exerce precedência em relação ao outro. Todavia, para efeito de aplicação da Lei Penal Militar, a precedência é sinônimo de superioridade.

Ex.: Suponha que Leandro seja o 7º da sua turma e o 57º da sua turma o empurra. Esse responde pelo crime de violência contra superior, de acordo com a precedência, que é sinônimo de superioridade;

- A ocorrência desse crime pode se dar ainda que haja desavença de vis física entre dois militares do mesmo posto, pois sempre haverá um superior e um subordinado. Dois cabos, por ex., podem cometer esse crime se o cabo mais moderno atentar contra o mais antigo;
- Comandante – aquele que exerce função de direção; abrange os comandantes propriamente ditos, os chefes e os diretores, de acordo com o CPM;
- O desconhecimento da condição de superior (art. 47, I, CPM) – imagine que Leandro saia um dia à paisana e sofra um empurrão por parte de um soldado; esse soldado não responde por crime de violência superior, de acordo com o disposto no CPM:

Art. 47. Deixam de ser elementos constitutivos do crime:

I – a qualidade de superior ou a de inferior, quando não conhecida do agente;

Violência contra Militar de Serviço

Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão:

Pena – reclusão, de três a oito anos.

- O quarto referido no *caput* do art. 158 significa quarto de hora, referente às escalas feitas pelos comandantes;
- As sentinelas ficam na guarda; na segurança das guaritas ficam os vigias; e dentro do quartel ficam os plantões.



10m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Quem comanda as sentinelas é o cabo da guarda. Se alguém pratica violência física contra esse cabo, não se caracteriza esse crime de violência contra militar em serviço. Na letra da lei, no CPM, somente se caracteriza como vítima o oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinelas, vigia ou plantão. Cabo da guarda, adjunto oficial do dia e sargento da guarda não podem ser vítimas desse crime.

- Crime de violência, dispensa lesão;
- Crime comum – qualquer pessoa pode cometer;
- Crime impropriamente militar – não existe a qualidade militar para o seu cometimento;
- Crime material – precisa gerar a violência.
- Formas qualificadas:

§ 1º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço.

§ 2º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa.

§ 3º Se da violência resulta morte:

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

Essa é uma violência contra militar de serviço, e é um crime mais específico que o crime de violência contra superior.

Ex.: Suponha que Leandro, na condição de tenente do Primeiro Batalhão de Polícia Militar do DF, responsável pela Asa Sul, esteja de oficial do dia quando recebe um soco de um soldado. Como se caracteriza esse crime? Nesse caso, a especificidade deve ser observada. O oficial do dia é o representante do Comandante, o que significa que, quando não há um horário de expediente, o Comandante não está na unidade e o seu representante para qualquer fim é o oficial do dia. Nessa situação, o soldado que desferiu um soco em Leandro responde pelo crime de violência contra a unidade de serviço, não por violência contra superior, já que esse crime é mais específico;

- Crime comum;
- Crime mais específico do que o previsto no art. 157;
- Sentinela é o que realiza a Guarda de determinado lugar;
- Crime pode ser cometido com ou sem arma.
- Ausência de Dolo no Resultado:

ANOTAÇÕES



15m



20m

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Art. 159. Quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade.

- Todos os crimes do Código Penal e do Código Penal Militar têm como regra geral que sejam dolosos, ainda que haja dolo direto, uma vontade, ou ainda que não tenha uma vontade, mas se assuma o risco de produzir dolo eventual. O crime culposos será a exceção e, por isso, não está previsto;
- Se há dolo na conduta e culpa no resultado, o crime é preterdoloso;
- Se houver cometimento de outra infração criminal – concurso formal de crimes. Uma ação, mais de um crime militar = Violência contra superior + pena de lesão corporal reduzida pela metade, ou pena do crime de violência contra militar de serviço + pena do crime de homicídio reduzida pela metade;
- Em conformidade com o CPM, existem crimes militares preterdolosos da mesma forma que existe previsão no Código Penal comum. Ex.: art. 159.

Desrespeito a Superior

Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:

Pena – detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

- Desrespeito a Comandante, Oficial General ou Oficial de Serviço:

Parágrafo único. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o agente, oficial-general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da metade.

- Crime subsidiário – se o fato não constitui crime mais grave;
- Causa de aumento de pena – mais que a metade;
- Desrespeito – Falta de consideração;
- Crime próprio: – somente militar subordinado o comete;
- Crime propriamente militar;
- Desrespeito é diferente de desacato; enquanto aquele é uma infração menos grave que exige a presença de outro militar, esse não exige.



25m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Ex.: Leandro, um cabo e um soldado estão conversando. O soldado não gosta de uma situação verbal e deixa Leandro conversando sozinho, havendo assim o crime de desrespeito. Na ausência do cabo, estando Leandro, o soldado e um civil, a atitude do soldado se caracteriza como transgressão disciplinar.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
